

1501244-80.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... relativo a concomitância entre o crime de tráfico e posse de equipamentos para o tráfico. No julgamento do HC 1.196.334/PR, a quinta turma do STJ entendeu que o delito descrito no art. 34 da Lei 11.343/06, que tipifica a posse de equipamentos para a produção de drogas, é absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, da mesma Lei, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501244-80.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501244-80.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139973/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 25137070 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2139973 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LEONARDO DOS SANTOS PRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Bruno Leonardo dos Santos Prado, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso artigos 33, caput, e 34, caput, ambos da Leiº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque segundo a acusação no dia 23 de maio de 2022, na Rua Bernardo Guimarães, nº 309, Jardim Piratininga, nesta cidade, teria em depósito e preparava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 6,60 Kg (seis quilos e seiscentos gramas) da substância denominada "metil benziol ecgonina", conhecida como "cocaína", acondicionados em 8 (oito) invólucros de plásticos, conforme auto de constatação (p. 21/23).

O acusado, também, guardava os seguintes objetos: a) 1 (uma) panela de metal com resquícios de droga; b) 1 (uma) bacia de plástico; c) 1 (um) par de luvas; d) diversas embalagens plásticas; e) 1 (uma) máscara com filtros; e) 1 (uma) faca; f)

1 (uma) peneira; g) 2 (duas) balanças de precisão; e h) 1 (uma) espátula. Policiais civis receberam informações e iniciaram investigação para verificarem se o acusado praticava o tráfico de drogas. Este juízo expediu mandado de busca e apreensão nos autos nº 1502728-08.2022.8.26.0506, assim os policiais foram até a residência de Bruno. Ao chegarem e solicitarem acesso ao local não foram atendidos. Em seguida, com o uso de escadas, subiram no muro e notaram que o acusado os tinha visto e informaram que se tratava da Polícia e pediram para que a porta fosse aberta.

Perceberam a presença de alguém dentro do imóvel e solicitaram que a porta fosse aberta. Notaram que alguém começou a acionar a descarga hidráulica incessantemente, obrigando os policiais a arrombarem a porta do recinto e encontraram uma bacia com restos, supostamente, de cocaína.

Realizam a buscas no imóvel e encontraram uma mochila que continha em seu interior 8 (oito) sacos com aparência de cocaína. No quarto, localizaram a quantia de R\$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais). Também encontraram duas balanças de precisão, uma peneira, um par de luvas com resquícios de pó branco, dezenas de embalagens plásticas, uma espátula e uma faca também com resquícios, em tese, de cocaína, bem como aparelhos celulares. No lixo foi ainda encontrado embalagens descartadas as quais também estavam com resquício de pó branco. Encontraram um veículo VW/Gol, e uma motocicleta Yamaha/Fazer YS250.

Realizado o exame químico toxicológico definitivo (188/190) na substância apreendida, foi detectado a presença de cafeína e lidocaína. Nos petrechos apreendidos o resultado das perícias apontou a presença de cocaína na bacia plástica (p. 130/131), peneira (p. 133/134), panela (p. 135/137), faca (p. 144/145) e luvas (p. 162/164).

Oferecida a denúncia (p. 153/157), foi determinada a notificação do acusado (p. 158), o acusado foi notificado (p. 185) e apresentou defesa prévia (p. 193/196). A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (p. 197).

Durante a instrução foi realizada a colheita dos depoimentos das testemunhas José Martins de Paula, Adriano César Mobigliani, Willian Thiago Candido e José Guilherme da Silva; e do interrogatório do acusado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por entender provados os fatos articulados na exordial acusatória. No tocante ao delito previsto no artigo 34 da Lei nº.11.343/06, cumpre notar que há farto acervo probatório indicando que o acusado possuiu e utilizou diversos objetos destinados à preparação de inebriantes, notadamente a cocaína. Ainda, o réu é confesso quanto ao crime supracitado, e sua confissão está respaldada pelas demais provas encartadas ao feito.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, em que pese a negativa do acusado, cumpre notar que os policiais descreveram que, durante a diligência que resultou na prisão do réu, perceberam o acusado dispensando os inebriantes no vaso sanitário, e foi apreendida cocaína no local (laudo pericial de fls.144/145), observa-se que a conduta do réu se amoldou ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, visto que o acusado tinha cocaína em depósito. Não há que se falar em bis in idem, visto que a consumação dos delitos de tráfico de drogas e de posse de objetos destinados à preparação de inebriantes ocorreu em momentos distintos, sendo o caso de condenar o acusado por ambos os crimes.

Com relação ao processo dosimétrico, o Ministério Público entende que as penas-bases deverão ser fixadas acima do mínimo legal, tanto em razão da gravidade concreta dos crimes, quanto pelo fato de o réu ter praticado os delitos na condição de procurado da justiça, visto que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor, notando-se que há acentuada culpabilidade do réu.

Na segunda fase da dosimetria deverá incidir a circunstância agravante da reincidência (fl.107), e a atenuante da confissão quanto ao crime previsto no artigo 34 da Lei de Drogas. Anota-se, por cautela, que o reduto do §4º do artigo 33 da Lei nº.11.343/06 é inaplicável, tanto em razão da reincidência quanto pelas circunstâncias do delito, que evidenciam dedicação à atividades criminosas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o Ministério Público entende que ambos fazem jus ao regime fechado (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), único

capaz de garantir as finalidades preventiva e retributiva da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão, eis que desatendidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A defesa manifestou-se pela absolvição, pela inexistência de fato típico. A instrução criminal revelou que nenhuma substância entorpecente foi apreendida na posse do Denunciado, sendo certo, ademais, que as provas produzidas nos Autos não são suficientes a concluir que estivesse ele no exercício do tráfico de drogas. O laudo pericial definitivo das substâncias apreendidas, atestou a presença de CAFEINA E LIDOCAINA. (fls. 188/190).

Sem a apreensão de substância entorpecente, não há como sustentar a ocorrência do crime de tráfico de drogas, conforme pretende a Acusação. Ademais, no caso em específico, os policiais civis que participaram da diligência e apreensão dos materiais, foram unânimes em relatar que não apreenderam qualquer material para fracionamento e embalagem individual de porções de entorpecentes, a permitir a venda de drogas naquilo que podemos chamar de varejo.

Não prospera a dupla imputação contida na Denúncia, relativo a concomitância entre o crime de tráfico e posse de equipamentos para o tráfico. No julgamento do HC 1.196.334/PR, a quinta turma do STJ entendeu que o delito descrito no art. 34 da Lei 11.343/06, que tipifica a posse de equipamentos para a produção de drogas, é absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, da mesma Lei, quando ocorridos sob o mesmo contexto.

O acusado faz jus a redução de pena, face a previsão legal da atenuante da confissão Espontânea.

Os veículos pertencentes a mãe do Denunciado Maria Regina Dos Santos Prado consiste na motocicleta Yamaha/Fazer YS 250, placa FDY-8I47, bem como do veículo VW/Gol, placas DBU-3524. Os documentos de fls. 172 e 174/175 comprovam que a mãe do Denunciado é legítima proprietária da motocicleta e do veículo.

Conforme incluso extrato impresso pela instituição bancária, a Requerente é pensionista do INSS e recebe auxílio mensal no valor de R\$ 1.818,00 mensais, condição plenamente compatível a aquisição dos bens, que são de pequeno valor comercial, (fls. 171).

O veículo VW/Gol é do ano de 2001 e possui valor de R\$ 10.025,00, enquanto a motocicleta é ano 2013, e possui valor de R\$ 12.817,00. (fls. 173 e 176). O valor dos dois veículos não supera a quantia de R\$ 23.000,00, sendo que a motocicleta já possui 10 anos de uso, enquanto o veículo 21 anos, sendo, inclusive, isento de IPVA. Assim sendo, ao final da instrução, inexistem razões para manutenção da apreensão daqueles veículos, os quais deverão serem restituídos a mãe do Denunciado, com a isenção de despesas com estadia do veículo junto ao local onde está recolhido.

Requer-se seja afastada a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão, (p. 17/19), exame químico toxicológico definitivo (188/190, detectada a presença de cafeína e lidocaína), laudos periciais dos petrechos com resultados que apontaram a presença de cocaína na bacia plástica (p. 130/131), peneira (p. 133/134), panela (p. 135/137), faca (p. 144/145) e luvas (p. 162/164); bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, os policiais civis informaram que receberam notícia informando o endereço de residência de Bruno e que ele estaria guardando drogas e armas. Efetuaram um levantamento, e solicitaram autorização judicial, a qual foi concedida.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão dirigiram-se até a residência do acusado, onde bateram palmas no portão e perceberam a presença de alguém dentro do imóvel, mas, ainda assim, não foram atendidos. Então, utilizando-se de escadas, subiram no muro e perceberam que Bruno havia visualizado os policiais, os quais informaram que se tratava de uma operação policial, com mandado de busca para ser

cumprido.

Pediram que o acusado abrisse a porta, porém, ele correu para o interior da casa e se trancou no banheiro, não atendendo as ordens para que a porta fosse aberta, bem como começou a acionar a descarga incessantemente, obrigando os policiais a arrombarem a porta.

Presenciaram o réu dentro do banheiro com um bacia contendo pó branco. Após ser abordado e contido, continuaram com as buscas no local e encontraram, na cozinha, uma panela com resquício de pó branco semelhante àquele existente no recipiente apreendido no banheiro.

No quarto do imóvel localizaram a quantia de R\$ 1.055,00, (hum mil e cinquenta e cinco reais), em dinheiro. Ainda no interior da residência encontraram duas balanças de precisão, uma peneira, um par de luvas pretas, com resquícios de pó branco, dezenas de embalagens plásticas, uma espátula e uma faca, ambas com resquícios de pó branco. No lixo foi ainda encontrado embalagens descartadas as quais também estavam com resquícios de pó branco.

Questionado sobre os fatos, o réu não deu nenhuma explicação, bem como de onde provinha o numerário necessário para pagar o aluguel do imóvel. Ele também tinha outro mandado de prisão por condenação diversa por tráfico de drogas.

A testemunha Adriano César informou que comprou bermudas de fazer caminhadas do acusado, bem como corta cabelos no salão da irmã de Bruno. O conhece a cerca de três anos ou um pouco mais. Afirma que ele utiliza uma bicicleta.

Por seu turno William T. Cândio, também, afirmou conhecer Bruno do salão de sua irmã, vendendo roupas.

Em juízo, o acusado informou que os materiais encontrados não eram entorpecentes e pertenciam a terceira pessoa, que o contratou, pagando-lhe mil reais, para que realizasse a mistura, e disse que depois iria retirá-los, sendo que tudo foi apreendido durante a ação policial. Inicialmente, não imaginou que se tratasse de força policial. Negou que tenha tentado descartar os entorpecentes que estavam naquela residência.

Presumivelmente, o réu dispensou alguns materiais, eis que foi flagrado nesta situação pelos policiais, os quais ouviram o acionamento, por várias vezes seguidas da descarga do banheiro, onde ele estava trancado. Ademais, foi detectada pequena quantidade de cocaína na bacia que portava no banheiro do imóvel.

Os investigadores de polícia foram coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, confirmando em juízo o que já haviam declarado em sede policial. No exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos. O cerne da questão foi harmoniosamente narrado por eles, sob o crivo do contraditório. Nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos prestados pelos policiais.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é

perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553). Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/2006, que dispõe que o ato de guardar ou manter em depósito insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas configura o tipo penal. Tanto a cafeína, quanto a cafeína constituem insumos comumente utilizados para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Menciono precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO (CAFEÍNA) DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cafeína constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006.
3. Conforme pontuou julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/10/2009).
4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 441.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (grifei)

"(...) 2. No caso em tela, o agravante encontra-se custodiado desde 28/1/2021 por ser, em tese, membro de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, a qual foi flagrada em posse de toneladas de produtos utilizados no preparo de drogas, como teofilina, cafeína, acetona, lidocaína etc". (AgRg no HC n. 702.671/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

" (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em atipicidade da conduta se o acusado foi preso, em flagrante, ao trazer consigo lidocaína e cafeína, matérias-primas utilizadas na preparação de drogas como adulterante e diluente do pó de cocaína. Precedente: AgInt no REsp 1655319/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017". (AgRg no HC n. 698.247/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (grifei)

Ademais, foram apreendidos, na posse do acusado, diversos petrechos com resquícios de cocaína: bacia plástica (p. 130/131), peneira (p. 133/134), panela (p. 135/137), faca (p. 144/145) e luvas (p. 162/164). Elementos que corroboram para a configuração do delito de tráfico de entorpecentes. Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 2 19).

A reincidência configura óbice para aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. A agravante da reincidência é aplicada ao indivíduo que torna a delinquir num curto espaço de tempo, desafiando a ordem pública e a legislação penal vigente, punindo-o mais severamente. Assim, o benefício em questão, por

expressa previsão legal, só poderá ser aplicado “desde que o agente seja primário”. É este o entendimento pacificado pela jurisprudência:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA – REVISTA PESSOAL EFETUADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 244, DO CPP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA – REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL AO RÉU REINCIDENTE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF – NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 DE NATUREZA OBJETIVA E POR ISSO IMPOSSÍVEL DE SER AFASTADA – QUANTUM DE AUMENTO QUE DEVE SER ADEQUADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM VIRTUDE DA DETRAÇÃO PENAL – PLEITO QUE DEVE SER DEDUZIDO PERANTE O R. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE (TJ-SP. APL 00080974520138260127 SP 0008097-45.2013.8.26.0127. Relatora: Ivana David. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 06/08/2015).

Em relação ao delito previsto no artigo 34, caput, da Lei 11.343/06, a tese defensiva merece prosperar, eis que os insumos lidocaína e cafeína são utilizados aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes, o que é absorvido pela conduta descrita no artigo 33, §1º, inciso I da Lei 11.343/2006.

Concedo ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

No tocante ao valor apreendido (p. 127), dada a conexão com o tráfico de drogas, deve ser perdido em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).
Determino a destruição dos petrechos: 1) uma espátula, lacre 0002063, 2) uma peneira, lacre 0002065, 3) embalagens plásticas adesivas, rasgadas, lacre 0002061, 4) uma faca, lacre 0002062, 5) dezena de embalagens plásticas, lacre 0002068, 6) uma máscara com quatro filtros, lacre 0002067, 7) uma embalagem plástica cor cinza, lacre 0002069, 8) um par de luvas, lacre 0002070, 9) uma bacia azul, lacre 0002066, 10) uma panela de metal e utensílios, lacre 0002064, 11) uma mochila, lacre 0002013.

No tocante aos bens apreendidos: 1) um telefone celular marca Samsung, modelo não aparente de cor preta - lacre 0002080, 2) um telefone celular Apple iPhone modelo não aparente - lacre 0002084, 3) um telefone celular Xiaomi - modelo não aparente - lacre 0002079, 4) Motociclo, Marca/Modelo: Yamaha/Fazer Ys250, Ano Fabricação: 2012, Ano Modelo: 2013, cor vermelha, placa FDY8I47, Chassi: 9C6KG0460D0071655, proprietária: Maria Regina dos Santos Prado e 5) automóvel, Marca/Modelo: VW/GOL TREND, Ano Fabricação: 2001, Ano Modelo: 2002, cor cinza, proprietária: Maria Regina Dos Santos Prado, placa DBU3524 e chassi: 9BWCA05X82P030069.

Não foi demonstrada a especial destinação do bem ou seu nexó instrumental de uso para consecução do delito, tampouco que tenha sido adquirido com recursos provenientes da criminosa ou que dela seja produto. Assim, não se encontram presentes as hipóteses do artigo 91 do CP. Nesse sentido, a inexistência de provas sobre a origem ilícita dos bens deve presumir a legitimidade da propriedade do acusado em relação aos aparelhos de telefonia móvel e da propriedade de Maria Regina dos Santos Prado em relação aos veículos apreendidos.

Não se tratando dos veículos apreendidos em transporte de droga ilícita Maria Regina dos Santos Prado comprovou ter adquirido os veículos e sua renda é compatível com os valores dos veículos, conforme documentação juntada pela defesa p. 1/13 do apenso de restituição, autos nº 0014289-06.2022.8.26.0506. Ademais, a acusação não comprovou que foram adquiridos com recursos provenientes de atividade criminosa. Portanto, sendo a propriedade lícita, deverão ser restituídos à proprietária.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência parcial do pedido apresentado pela acusação.

Passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis, em razão dos maus antecedentes e da elevada quantidade de produtos apreendidos, juntamente com petrechos, que evidenciam a prática delitiva de maneira organizada. Dessa forma, exaspero a reprimenda em 1/5 e fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam as certidões de folha de antecedentes. Entretanto, o réu confessou espontaneamente os fatos, fazendo jus a esta atenuante. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado. Acrescenta-se que o réu é reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

D E C I D O

Ante o exposto, condeno Bruno Leonardo dos Santos Prado, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidos dos reajustes legais.

Considerando o lapso temporal de prisão do sentenciado, verifico que não se encontram presentes os requisitos aptos a ensejar a progressão de regime, na forma do artigo 112 do CPP.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se o caso nos parâmetros do artigo 313, I e II, CPP, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível para garantia da ordem pública (artigo 312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Concedo ao acusados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido (p. 127), eis que comprovadamente oriundos do tráfico.

Determino a destruição dos petrechos apreendidos e a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Determino a restituição ao sentenciado de: 1) um telefone celular marca Samsung, lacre 0002080, 2) um telefone celular Apple iPhone, lacre 0002084 e 3) um telefone celular Xiaomi lacre 0002079.

Determino a restituição à Maria Regina dos Santos Prado, qualificada nos autos do apenso nº 0014289-06.2022.8.26.0506, de: 1) Uma motocicleta, Yamaha/Fazer Ys250, Ano Fabricação: 2012, Ano Modelo: 2013, cor vermelha, placa FDY 8I47 e 2) um automóvel, Vw/Gol Trend, Ano Fabricação: 2001, Ano Modelo: 2002, cor cinza, placa DBU 3524.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA